

Руководителю
АО «ТБанк» (Тинькофф), ИНН 7710140679,
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А,
стр. 26
От:
Иванов Иван Иванович
100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Банк: АО «ТБанк» (Тинькофф), ИНН 7710140679, 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, договор/счёт № 4276 3801 5534 2290, дата события: 1 октября 2025 года, спорная сумма: 7920.00 руб..

В период с октября 2025 года по май 2026 года банком без получения предварительного добровольного согласия со стороны клиента неправомерно производилось ежемесячное списание денежных средств в размере 990 рублей за предоставление услуги "СМС-информирование", к которой клиент фактически не присоединялся и от использования которой не выражал своего волеизъявления. В результате указанного нарушения банком было незаконно удержано 7 920 рублей (за восемь месяцев).

В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, обязывающие потребителя оплачивать комиссии, не предусмотренные законом, признаются недействительными, а уплаченные суммы подлежат возврату. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона, является ничтожной. На основании ст. 1102 ГК РФ банк обязан вернуть неосновательно полученные денежные средства.

На основании изложенного прошу вернуть незаконно удержанную комиссию в размере 7920.00 руб. в течение 30 дней с даты получения настоящей претензии. В случае отказа или игнорирования буду вынужден(-а) обратиться с жалобой в Банк России (cbr.ru) и Роспотребнадзор, а также с иском в суд.

_____ / _____

«__» _____ 20__ г. _____ / _____